SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1109495 - SP (2026/0260034-9)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	RUY SALVARI BAUMER
ADVOGADOS	:	EDUARDO PIZARRO CARNELOS - SP078154
		ROBERTO SOARES GARCIA - SP125605
		FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
		BRIAN ALVES PRADO - DF046474
		GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS LEITE DE MELLO BEZERRA DE OLIVEIRA - SP506078
		LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
IMPETRADO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO

EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COLABORAÇÃO PREMIADA. ADVOGADO QUE DELATOU ANTIGO CLIENTE. SIGILO PROFISSIONAL. RELAÇÃO PROFISSIONAL PREEXISTENTE. PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO NOS ILÍCITOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS EM RAZÃO DO VÍNCULO PROFISSIONAL. DISTINÇÃO ENTRE CONFIANÇA PROFISSIONAL E MERA COMUNHÃO DE DESÍGNIOS CRIMINOSOS. MESMOS COLABORADORES DO RHC N. 194.064/SP. GABRIEL SILVEIRA D'AFONSECA CLARO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE ADVOGADO. ATUAÇÃO NA ESTRUTURA PROFISSIONAL E ACESSO A INFORMAÇÕES PROTEGIDAS. DEVER DE CONFIDENCIALIDADE. COLABORAÇÃO PREMIADA COMO INSTRUMENTO DE AUTODEFESA. ISONOMIA E PARIDADE DE ARMAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. TEMA N. 1.441/STF. REPERCUSSÃO GERAL QUE NÃO AFASTA A JURISPRUDÊNCIA ATUALMENTE APLICÁVEL. PROVAS OBTIDAS POR FONTE AUTÔNOMA PRESERVADAS. FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia diz respeito à validade, em relação ao agravado, das colaborações premiadas celebradas por Luiz Carlos D'Afonseca Claro e Gabriel Silveira D'Afonseca Claro e à licitude das provas delas derivadas, tendo a decisão agravada concedido a ordem de ofício para

Documento eletrônico VDA60775559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2026 15:54:40
Código de Controle do Documento: 30157d62-6495-4c1e-bb23-269aff9eeeee

invalidar os acordos na parte referente ao paciente, sem alcançar os elementos comprovadamente obtidos por fonte autônoma.

2. A proteção do sigilo profissional não depende exclusivamente da identidade formal da pessoa que contratou os serviços jurídicos, devendo-se verificar se as informações reveladas foram obtidas em razão da relação profissional e da confiança dela decorrente. A circunstância de a atuação jurídica ter ocorrido no âmbito de pessoas jurídicas dirigidas pelo agravado não afasta, por si só, a proteção das informações abrangidas pelo vínculo profissional.

3. A circunstância de o advogado também ser investigado ou apontado como participante dos crimes não autoriza concluir, automaticamente, que todas as informações por ele conhecidas deixaram de decorrer da relação profissional. No AgRg no RHC n. 194.064/SP, envolvendo os mesmos colaboradores, a Quinta Turma afastou a alegação de que a condição de advogado seria alheia aos fatos investigados, reconhecendo a incidência do sigilo diante da relação de confiança anteriormente estabelecida.

4. A invalidação da colaboração não representa proteção a atos criminosos praticados. O que se impede é a utilização, contra o antigo cliente, de informações alcançadas pelo vínculo profissional.

5. A circunstância de Gabriel Silveira D'Afonseca Claro não ostentar a condição de advogado não conduz a solução diversa. Tendo ele obtido acesso às informações protegidas no âmbito da estrutura profissional em que atuava como assistente de Luiz Carlos Claro, estende-se a ele o dever de preservação da confidencialidade, cuja proteção se dirige ao titular das informações e à relação de confiança estabelecida, e não constitui privilégio pessoal do advogado.

6. A restrição à utilização, em colaboração premiada, de informações cobertas pelo sigilo profissional não viola a ampla defesa, a isonomia ou a paridade de armas do advogado investigado. O advogado permanece livre para exercer sua autodefesa e utilizar os meios defensivos legalmente disponíveis, não podendo, contudo, converter em instrumento de negociação informações protegidas pela relação profissional.

7. O reconhecimento da repercussão geral no Tema n. 1.441 do Supremo Tribunal Federal não afasta, por si só, a jurisprudência atualmente aplicável nem confere validade provisória a elementos probatórios reputados ilícitos. A decisão agravada, ademais, não determinou o trancamento da ação penal e preservou expressamente as provas comprovadamente obtidas por fonte autônoma.

8. A invalidação de fonte probatória obtida com violação de garantia constitucional não compromete a função institucional do Ministério Público prevista no art. 129, I, da Constituição Federal. A titularidade privativa da ação penal pública deve ser exercida com observância do devido processo legal e da inadmissibilidade das provas ilícitas.

9. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA60775559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2026 15:54:40
Código de Controle do Documento: 30157d62-6495-4c1e-bb23-269aff9eeeee

Brasília, 06 de outubro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA60775559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2026 15:54:40
Código de Controle do Documento: 30157d62-6495-4c1e-bb23-269aff9eeeee

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1109495 - SP (2026/0260034-9)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	RUY SALVARI BAUMER
ADVOGADOS	:	EDUARDO PIZARRO CARNELOS - SP078154
		ROBERTO SOARES GARCIA - SP125605
		FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
		BRIAN ALVES PRADO - DF046474
		GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS LEITE DE MELLO BEZERRA DE OLIVEIRA - SP506078
		LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
IMPETRADO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO

EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COLABORAÇÃO PREMIADA. ADVOGADO QUE DELATOU ANTIGO CLIENTE. SIGILO PROFISSIONAL. RELAÇÃO PROFISSIONAL PREEXISTENTE. PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO NOS ILÍCITOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS EM RAZÃO DO VÍNCULO PROFISSIONAL. DISTINÇÃO ENTRE CONFIANÇA PROFISSIONAL E MERA COMUNHÃO DE DESÍGNIOS CRIMINOSOS. MESMOS COLABORADORES DO RHC N. 194.064/SP. GABRIEL SILVEIRA D'AFONSECA CLARO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE ADVOGADO. ATUAÇÃO NA ESTRUTURA PROFISSIONAL E ACESSO A INFORMAÇÕES PROTEGIDAS. DEVER DE CONFIDENCIALIDADE. COLABORAÇÃO PREMIADA COMO INSTRUMENTO DE AUTODEFESA. ISONOMIA E PARIDADE DE ARMAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. TEMA N. 1.441/STF. REPERCUSSÃO GERAL QUE NÃO AFASTA A JURISPRUDÊNCIA ATUALMENTE APLICÁVEL. PROVAS OBTIDAS POR FONTE AUTÔNOMA PRESERVADAS. FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia diz respeito à validade, em relação ao agravado, das colaborações premiadas celebradas por Luiz Carlos D'Afonseca Claro e Gabriel Silveira D'Afonseca Claro e à licitude das provas delas derivadas, tendo a decisão agravada concedido a ordem de ofício para

Documento eletrônico VDA60776067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2026 15:54:27
Código de Controle do Documento: b9b30f4c-b5c3-40e1-b133-c0c7f7e40c15

invalidar os acordos na parte referente ao paciente, sem alcançar os elementos comprovadamente obtidos por fonte autônoma.
2. A proteção do sigilo profissional não depende exclusivamente da identidade formal da pessoa que contratou os serviços jurídicos, devendo-se verificar se as informações reveladas foram obtidas em razão da relação profissional e da confiança dela decorrente. A circunstância de a atuação jurídica ter ocorrido no âmbito de pessoas jurídicas dirigidas pelo agravado não afasta, por si só, a proteção das informações abrangidas pelo vínculo profissional.
3. A circunstância de o advogado também ser investigado ou apontado como participante dos crimes não autoriza concluir, automaticamente, que todas as informações por ele conhecidas deixaram de decorrer da relação profissional. No AgRg no RHC n. 194.064/SP, envolvendo os mesmos colaboradores, a Quinta Turma afastou a alegação de que a condição de advogado seria alheia aos fatos investigados, reconhecendo a incidência do sigilo diante da relação de confiança anteriormente estabelecida.
4. A invalidação da colaboração não representa proteção a atos criminosos praticados. O que se impede é a utilização, contra o antigo cliente, de informações alcançadas pelo vínculo profissional.
5. A circunstância de Gabriel Silveira D'Afonseca Claro não ostentar a condição de advogado não conduz a solução diversa. Tendo ele obtido acesso às informações protegidas no âmbito da estrutura profissional em que atuava como assistente de Luiz Carlos Claro, estende-se a ele o dever de preservação da confidencialidade, cuja proteção se dirige ao titular das informações e à relação de confiança estabelecida, e não constitui privilégio pessoal do advogado.
6. A restrição à utilização, em colaboração premiada, de informações cobertas pelo sigilo profissional não viola a ampla defesa, a isonomia ou a paridade de armas do advogado investigado. O advogado permanece livre para exercer sua autodefesa e utilizar os meios defensivos legalmente disponíveis, não podendo, contudo, converter em instrumento de negociação informações protegidas pela relação profissional.
7. O reconhecimento da repercussão geral no Tema n. 1.441 do Supremo Tribunal Federal não afasta, por si só, a jurisprudência atualmente aplicável nem confere validade provisória a elementos probatórios reputados ilícitos. A decisão agravada, ademais, não determinou o trancamento da ação penal e preservou expressamente as provas comprovadamente obtidas por fonte autônoma.
8. A invalidação de fonte probatória obtida com violação de garantia constitucional não compromete a função institucional do Ministério Público prevista no art. 129, I, da Constituição Federal. A titularidade privativa da ação penal pública deve ser exercida com observância do devido processo legal e da inadmissibilidade das provas ilícitas.
9. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra decisão que não conheceu do *habeas corpus* impetrado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (HC n. 5007851-72.2026.4.03.0000), tendo

Documento eletrônico VDA60776067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2026 15:54:27
Código de Controle do Documento: b9b30f4c-b5c3-40e1-b133-c0c7f7e40c15

sido, contudo, concedida a ordem de ofício para anular colaborações premiadas e provas derivadas.

Extrai-se dos autos que foi instaurada a Ação Penal n. 5000217-77.2024.4.03.6181, em razão de denúncia recebida em 8/7/2025, imputando ao paciente, em tese, associação para a prática de furto mediante fraude, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, no contexto das Operações "Descarte" e "Chiaroscuro", com simulação de consultorias entre ABIMO/SINAEMO e empresas vinculadas ao grupo CLARO, para desvio de valores e posterior pulverização em contas clandestinas.

A defesa impetrou *habeas corpus* no Tribunal *a quo* alegando nulidade das delações premiadas firmadas por advogados (Luiz Carlos D'Afonseca Claro e Gabriel Silveira D'Afonseca Claro) contra seu (ex-)cliente, por violação ao sigilo profissional, sustentando que a denúncia foi lastreada nos relatos dos delatores e em documentos apreendidos no escritório, invocando julgados que reconhecem a ilicitude da colaboração do advogado contra o cliente.

O Tribunal *a quo* denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 38/39):

> *PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÕES "DESCARTE" E "CHIAROSCURO". DESVIO DE RECURSOS DE ENTIDADES SINDICAIS E ASSOCIATIVAS (ABIMO E SINAEMO). FURTO QUALIFICADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA DE ADVOGADOS. SIGILO PROFISSIONAL (ART. 7º, II, DA LEI 8.906/94). PRERROGATIVA QUE NÃO OSTENTA CARÁTER ABSOLUTO. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) EM RELAÇÃO AO PRECEDENTE RHC 194.064/SP (STJ). SIMULAÇÃO DE RELAÇÃO PROFISSIONAL PARA A PRÁTICA DE ILÍCITOS. TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE. ORDEM DENEGADA.*
>
> *1. O sigilo profissional do advogado é garantia fundamental voltada à proteção da ampla defesa e do Estado Democrático de Direito (art. 133, CF). Contudo, tal prerrogativa visa resguardar o exercício legítimo da advocacia e a confiança necessária para o patrocínio técnico, não servindo de escudo para a coautoria delitiva ou para a gestão de negócios escusos.*
>
> *2. A vedação à colaboração premiada do advogado contra cliente (art. 7º, § 6º-I, da Lei 8.906/94, incluído pela Lei 14.365/2022) pressupõe a existência de uma relação de patrocínio lícita, na qual o causídico obteve informações em razão da confiança profissional estabelecida para sua atuação como defensor ou consultor jurídico.*
>
> *3. Diferenciação fática em relação ao RHC 194.064/SP (STJ). Enquanto no precedente citado a relação criminosa aderiu a um patrocínio legítimo pré-existente, no caso concreto os indícios apontam que a contratação dos escritórios foi simulada ab initio com o propósito específico de viabilizar a subtração de valores e a lavagem de capitais (noteiras).*

Documento eletrônico VDA60776067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2026 15:54:27
Código de Controle do Documento: b9b30f4c-b5c3-40e1-b133-c0c7f7e40c15

4. Quando o profissional do Direito atua como operador financeiro, gestor de contas clandestinas ("caixa 2") e emissor de notas fiscais ideologicamente falsas, rompe o nexo de neutralidade da profissão, afastando a proteção funcional do sigilo quanto a tais atos.

5. A denúncia fundamenta-se em robusto acervo probatório colhido em diligências de busca e apreensão autorizadas judicialmente e realizadas antes da celebração dos acordos de colaboração. A existência de provas autônomas afasta a tese de nulidade por derivação.

6. A pendência de julgamento sobre os limites da colaboração de advogados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1441/STF), recomenda cautela e o prosseguimento da instrução criminal, permitindo que o juiz natural avalie a higidez das provas ao final do processo.

7. O enfrentamento das alegações de que os serviços de consultoria foram efetivamente prestados e de que os repasses financeiros consistiam em "mútuos" demanda dilação probatória exauriente, incabível no rito célere do writ.

8. Ordem denegada.

Na sequência, foi impetrado o presente habeas corpus perante esta Corte, reiterando a nulidade das colaborações premiadas e das provas supostamente cobertas pelo sigilo profissional (e-STJ fls. 2/22).

O writ não foi conhecido pela decisão agravada, que, contudo, concedeu a ordem de ofício para anular as colaborações premiadas firmadas por Luiz Carlos D'Afonseca Claro e Gabriel Silveira D'Afonseca Claro na parte em que se referem ao agravado, bem como as provas derivadas, determinando o desentranhamento dos autos (e-STJ fls. 811/819).

Interposto o presente agravo regimental, o agravante sustenta que há distinção fática e jurídica em relação ao RHC n. 194.064/SP, pois não ficou demonstrada relação advocatícia prévia entre os denunciados, pessoas físicas, e o escritório Claro Advogados Associados, tendo a atuação dos colaboradores se limitado às entidades ABIMO e SINAEMO. Aduz que não houve violação ao sigilo profissional, porque os fatos delatados se referem à prática de crimes e não a informações obtidas no exercício legítimo da advocacia. Sustenta, ademais, a inaplicabilidade do sigilo profissional ao colaborador GABRIEL SILVEIRA D'AFONSECA CLARO, que não exercia a profissão de advogado, atuando apenas na área administrativa do escritório. Defende, ainda, com base em julgados do STF e do STJ, que a inviolabilidade profissional não é absoluta e que, no caso, o conteúdo da colaboração não se confunde com confidências necessárias ao múnus advocatício. Asserta que a colaboração premiada também se apresenta como estratégia defensiva amparada pela ampla defesa e pela autonomia da vontade, e que vedá-la ao

Documento eletrônico VDA60776067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2026 15:54:27
Código de Controle do Documento: b9b30f4c-b5c3-40e1-b133-c0c7f7e40c15

advogado, por sua condição profissional, gera violação aos princípios da isonomia e da paridade de armas. Aponta, por fim, a existência de repercussão geral reconhecida no Tema n. 1.441 do STF e sustenta a necessidade de preservar o processo e as provas até definição da Suprema Corte sobre os contornos do sigilo profissional do advogado em colaboração premiada (e-STJ fls. 829/841).

Requer a reconsideração da decisão que concedeu a ordem de ofício; pugna, caso mantida, pelo processamento do agravo regimental e pelo seu provimento, a fim de denegar a ordem em habeas corpus, confirmando-se a validade das colaborações premiadas de LUIZ CARLOS D'AFONSECA CLARO e GABRIEL SILVEIRA D'AFONSECA CLARO também na parte em que se referem ao agravado (e-STJ fl. 841).

LUIZ CARLOS D'AFONSECA CLARO manifestou-se nos autos, requerendo sua habilitação como terceiro interessado (e-STJ fls. 1450/1455).

É o relatório.

VOTO

De início, não conheço da petição de LUIZ CARLOS D'AFONSECA CLARO, em face da impossibilidade de intervenção de terceiro em *habeas corpus*. Nesse sentido: "A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma a incompatibilidade do habeas corpus e de seus recursos com a intervenção de terceiros, em qualquer modalidade, seja a favor ou contra o paciente" (AgRg no HC n. 1.059.667/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2026, DJEN de 15/9/2026.).

O agravo não comporta provimento.

A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no *habeas corpus* é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, a, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.

Assim, o *habeas corpus* não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

Documento eletrônico VDA60776067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2026 15:54:27
Código de Controle do Documento: b9b30f4c-b5c3-40e1-b133-c0c7f7e40c15

No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as alegações defensivas, verificando, no caso, constrangimento ilegal a ser sanado.

A controvérsia diz respeito à validade, em relação ao agravado Ruy Salvari Baumer, dos acordos de colaboração premiada celebrados por Luiz Carlos D'Afonseca Claro e Gabriel Silveira D'Afonseca Claro, bem como à licitude dos elementos probatórios deles derivados.

O Tribunal de origem entendeu que não haveria relação legítima entre advogado e cliente, considerando simuladas as contratações de serviços jurídicos para viabilizar desvios de recursos, e que haveria provas autônomas anteriores às colaborações. Na decisão agravada, foram enfrentados tais fundamentos, com ênfase na proteção constitucional do sigilo profissional e na jurisprudência desta Corte quanto à impossibilidade de delação por advogado contra cliente.

A propósito, na decisão agravada se assentou:

> *A hipótese, destaca-se, guarda similitude relevante com aquela examinada por esta Corte no RHC n. 194.064/SP, de minha relatoria, inclusive por envolver os mesmos colaboradores Luiz Carlos D'Afonseca Claro e Gabriel Silveira D'Afonseca Claro.*
> *Naquela oportunidade, a Quinta Turma assentou:*
>
> > *PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. COLABORAÇÃO PREMIADA. ADVOGADO QUE DELATOU CLIENTE. ILEGALIDADE. 2. ART. 7º, § 6º-I, DO EOAB. APLICAÇÃO RETROATIVA. DISPOSITIVO QUE APENAS CONSOLIDOU VALORES CONSTITUCIONAIS. 3. FATOS INVESTIGADOS DISTINTOS DO CONTEXTO ADVOCATÍCIO. NÃO VERIFICAÇÃO. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.*
> >
> > *1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em mais de uma oportunidade, no sentido da impossibilidade de o advogado delatar fatos cobertos pelo sigilo profissional, uma vez que, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, o sigilo profissional é "premissa fundamental para exercício efetivo de defesa e para a relação de confiança entre defensor técnico e cliente" (Rcl n. 37.235/RO, Dje 27/5/2020).*
> >
> > *2. É irrelevante o fato de a homologação da colaboração ser anterior à disciplina legal, uma vez que se trata de mera consolidação expressa de princípio constitucional maior, consistente no sigilo profissional inerente à relação de confiança que se desenvolve com o objetivo de proteção ao direito de defesa.*
> >
> > *- De fato, " o dever de sigilo profissional imposto ao advogado e as prerrogativas profissionais a ele asseguradas não têm em vista assegurar privilégios pessoais, mas sim os direitos dos cidadãos e o sistema democrático". (RHC n. 164.616/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)*
> >
> > *3. Quanto à alegação de que " a condição de advogado dos colaboradores é absolutamente alheia aos fatos sob investigação", consta expressamente dos autos que as condutas ilícitas apenas tiveram*

Documento eletrônico VDA60776067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2026 15:54:27
Código de Controle do Documento: b9b30f4c-b5c3-40e1-b133-c0c7f7e40c15

início a partir do momento em que a relação entre advogado e cliente se tornou de maior confiança, o que vai exatamente ao encontro da tese sustentada nos presentes autos.

- De fato, " a conduta do advogado que, sem justa causa e em má-fé, delata seu cliente, ocasiona a desconfiança sistêmica na advocacia, cuja indispensabilidade para administração da justiça é reconhecida no art. 133 da Constituição Federal". (RHC n. 164.616/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.). No mesmo sentido: RHC n. 179.805/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 29/5/2024 e AgRg no RHC n. 203.874/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 5/12/2024.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 194.064/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Na oportunidade, reconheceu-se expressamente a invalidade da colaboração prestada pelos mesmos advogados contra antigo cliente. A Quinta Turma afastou, especificamente, a alegação ministerial de que a condição de advogado dos colaboradores seria alheia aos fatos sob investigação. Ficou consignado que, naquele caso, "as condutas ilícitas apenas tiveram início a partir do momento em que a relação entre advogado e cliente se tornou de maior confiança", circunstância considerada suficiente para atrair a proteção conferida ao vínculo profissional.

A mesma orientação deve ser observada no presente writ.

Os elementos trazidos aos autos não permitem tratar toda a relação entre o paciente e Luiz Carlos Claro como mera aparência criada para a prática de crimes. A inicial informa que havia relação pessoal e profissional anterior, em razão da qual o escritório Claro Advogados Associados passou a cuidar de questões jurídicas da empresa do paciente e do SINAEMO, além de atender empresas vinculadas à entidade.

Mais relevante, a própria narrativa acusatória reproduzida pela defesa registra (e-STJ fl. 10):

> *"LUIZ CARLOS D'AFONSECA CLARO ('LUIZ CARLOS CLARO') possuía uma antiga e estreita relação pessoal com FRANCO MARIA GIUSEPPE PALLAMOLLA ('FRANCO PALLAMOLLA') e RUY SALVARI BAUMER ('RUY BAUMER'), Presidentes da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ('ABIMO') e do SINDICATO DA INDÚSTRIA DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES DO ESTADO DE SÃO PAULO ('SINAEMO'), respectivamente, e também com PAULO HENRIQUE FRACCARO ('PAULO FRACCARO'), Secretário do SINAEMO, o que proporcionou a seu escritório de advocacia CLARO ADVOGADOS ASSOCIADOS ('CLARO ADVOGADOS') ser indicado e/ou escolhido para prestar serviços jurídicos para as empresas associadas às referidas entidades."*

Não se mostra possível, portanto, considerar, de forma abrangente, que a relação entre Ruy Baumer e Luiz Carlos Claro teria sido concebida desde o início exclusivamente para a prática criminosa. O fato de a acusação qualificar determinados contratos como simulados ou atribuir aos colaboradores atuação operacional no suposto esquema não elimina a existência da relação profissional que os precedeu ou com eles coexistiu.

Nesse ponto, a circunstância invocada pelo Tribunal Regional tampouco é suficiente para distinguir o presente caso do RHC n. 194.064/SP. Naquele precedente, os mesmos colaboradores também não eram retratados como

Documento eletrônico VDA60776067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2026 15:54:27
Código de Controle do Documento: b9b30f4c-b5c3-40e1-b133-c0c7f7e40c15

simples depositários passivos de confidências profissionais. Segundo a narrativa então examinada, o escritório e empresas a ele relacionadas teriam sido utilizados na realização de operações mercantis simuladas, emissão de documentos, devolução de valores em espécie ou mediante depósitos, formação de caixa paralelo e lavagem de recursos. Ainda assim, a Quinta Turma reconheceu a invalidade da colaboração relativamente ao antigo cliente.

Aqui, de modo semelhante, imputa-se aos colaboradores participação operacional nas contratações simuladas e na movimentação dos valores. A denúncia descreve que o paciente e outros acusados teriam utilizado empresas controladas pelo grupo Claro para simular consultorias entre ABIMO/ SINAEMO e tais empresas, com posterior disponibilização dos recursos por meio de conta clandestina. A maior ou menor intensidade da participação atribuída aos advogados no ilícito, entretanto, não é suficiente, por si só, para apagar a relação profissional anteriormente estabelecida e afastar a proteção incidente sobre a colaboração prestada contra aquele que foi seu cliente.

Sobre o tema, destaca-se que o dever de sigilo profissional imposto ao advogado e as prerrogativas profissionais a ele asseguradas não têm em vista assegurar privilégios pessoais, mas os direitos dos cidadãos e o próprio sistema democrático. Como assentado no RHC n. 164.616/GO, "a conduta do advogado que, sem justa causa e em má-fé, delata seu cliente, ocasiona a desconfiança sistêmica na advocacia, cuja indispensabilidade para administração da justiça é reconhecida no art. 133 da Constituição Federal" (RHC n. 164.616/GO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em mais de uma oportunidade, no sentido da impossibilidade de o advogado delatar fatos cobertos pelo sigilo profissional, uma vez que, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, o sigilo profissional é "premissa fundamental para exercício efetivo de defesa e para a relação de confiança entre defensor técnico e cliente" (Rcl n. 37.235/RO, DJe de 27/5/2020).

De igual modo, não prospera a compreensão de que a proibição introduzida no art. 7º, § 6º-I, da Lei n. 8.906/1994 pela Lei n. 14.365/2022 não poderia alcançar as colaborações anteriormente homologadas.

Também essa questão foi expressamente examinada no AgRg no RHC n. 194.064/SP, no qual se assentou ser irrelevante o fato de a homologação da colaboração ser anterior à disciplina legal, uma vez que se trata de mera consolidação expressa de princípio constitucional maior, consistente no sigilo profissional inerente à relação de confiança que se desenvolve com o objetivo de proteção ao direito de defesa.

Portanto, deve prevalecer o entendimento acerca da impossibilidade de o advogado delatar seu cliente, sob pena de se fragilizar o direito de defesa. Dessa maneira, deve ser mantida a invalidade da colaboração premiada naquilo que se refere ao recorrente, bem como das provas derivadas.

No mesmo sentido:

> *RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RIQUIXÁ. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. QUESTIONAMENTO FORMULADO POR DELATADOS. LEGITIMIDADE E INTERESSE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO STF E DA QUINTA TURMA DO STJ. VIOLAÇÃO DO SIGILO PROFISSIONAL. CONDIÇÃO DE INVESTIGADO/DENUNCIADO. IRRELEVÂNCIA.*
>
> *1. Cabe ao Poder Judiciário fazer o controle da legalidade do acordo de colaboração premiada a partir da provocação do delatado, cuja esfera*

Documento eletrônico VDA60776067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2026 15:54:27
Código de Controle do Documento: b9b30f4c-b5c3-40e1-b133-c0c7f7e40c15

jurídica é atingida devido à quebra do sigilo profissional do advogado, corréu, colaborador.
2. Caso em que o advogado delator estava sendo investigado e foi acusado de crimes ligados à organização criminosa formada com o objetivo de fraudar licitações. O modus operandi, os supostos agentes e partícipes já tinham sido identificados pelo Ministério Público, tanto que a denúncia já havia sido oferecida antes de o acordo de colaboração premiada ser firmado com o então advogado da principal empresa foco das investigações.
3. É inegável que o acordo de colaboração premiada em questão repercute na esfera jurídica dos recorrentes, uma vez que a denúncia foi aditada por causa das provas dali decorrentes e, sobretudo, porque o pacto adveio da quebra do sigilo profissional do corréu, que, até a celebração do acordo, era advogado da empresa desses sócios investigados e as informações dadas ao Parquet foram obtidas por conta daquela prestação de serviços advocatícios.
4. É inadmissível a prova proveniente de acordo de colaboração premiada firmado com violação do sigilo profissional, não havendo falar em justa causa para a utilização do instituto como mecanismo de autodefesa pelo advogado, mesmo que a condição profissional não alcance todos os investigados.
5. Recurso provido para anular o processo desde o aditamento da denúncia, com determinação para desentranhamento das provas originadas do acordo de colaboração premiada firmado entre o então advogado e o Ministério Público estadual.
(RHC n. 179.805/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. COLABORAÇÃO PREMIADA. ADVOGADO QUE DELATOU CLIENTE. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RELAÇÃO PROFISSIONAL. MÁ-FÉ QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA. 2. EFETIVA ATUAÇÃO E PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NULIDADE DA COLABORAÇÃO EM FACE DO CLIENTE. RHC 179.805/PR E RHC 164.616/GO. 3. PRECEDENTES INDICADOS PELO AGRAVANTE. SITUAÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS DISTINTAS. 4. CORRÉUS NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. PEDIDO DE EXTENSÃO QUE DEVE SER DEFERIDO. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO.
1. O STJ já se manifestou, em mais de uma oportunidade, no sentido da impossibilidade de o advogado delatar fatos cobertos pelo sigilo profissional, uma vez que, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, o sigilo profissional é "premissa fundamental para exercício efetivo de defesa e para a relação de confiança entre defensor técnico e cliente" (Rcl 37.235/RO, Dje 27/5/2020).
- Na hipótese, a delação foi considerada válida, em virtude de se suspeitar que a relação advogado-cliente seria simulada. Contudo, houve efetiva atuação do advogado em benefício do paciente, acompanhando-o em depoimento prestado, com comprovado pagamento de honorários, por meio de notas fiscais correspondentes, não sendo possível inverter a presunção a respeito da sua efetiva atuação como advogado do paciente, pois "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se

Documento eletrônico VDA60776067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2026 15:54:27
Código de Controle do Documento: b9b30f4c-b5c3-40e1-b133-c0c7f7e40c15

presume; a má-fé se prova" (REsp 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1º/12/2014).

2. Não sendo possível se presumir a suscitada simulação, a qual, conforme explicitado no voto vencido, não se encontra comprovada nos autos, deve se presumir a regularidade da relação advogado-cliente, comprovada por meio da efetiva atuação do causídico com o correspondente pagamento de honorários. Nessa linha de intelecção, não havendo provas de se tratar de mera relação simulada, prevalece a impossibilidade de o advogado delatar seu cliente, sob pena de se fragilizar o direito de defesa. Assim, deve ser considerada ilícita a colaboração premiada, na parte em que se refere ao paciente, bem como as provas dela derivadas.

- "É inadmissível a prova proveniente de acordo de colaboração premiada firmado com violação do sigilo profissional, não havendo falar em justa causa para a utilização do instituto como mecanismo de autodefesa pelo advogado" (RHC n. 179.805/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

- O dever de sigilo profissional imposto ao advogado e as prerrogativas profissionais a ele asseguradas não têm em vista assegurar privilégios pessoais, mas sim os direitos dos cidadãos e o sistema democrático. [...]. A conduta do advogado que, sem justa causa e em má-fé, delata seu cliente, ocasiona a desconfiança sistêmica na advocacia, cuja indispensabilidade para administração da justiça é reconhecida no art. 133 da Constituição Federal. (RHC n. 164.616/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

3. Não obstante a relevância dos precedentes indicados pelo agravante (RHC 102.252/SP e 109.781/SP), tem-se que, além de não dizerem respeito ao instituto da colaboração premiada, questionava-se se os delitos apurados guardavam relação com o sigilo profissional do antigo patrono, situação não configurada no caso dos autos. De fato, não há dúvidas de que os fatos delatados pelo advogado guardam relação com sua atuação em favor do paciente.

4. Quanto ao pedido de extensão, verifico que os representantes da pessoa jurídica MERRIAM-FARMA se encontram na mesma situação fático-processual do recorrente, que era o representante da ESPECIFARMA. Com efeito, o escritório do colaborador M. G. atuou na oitiva dos representantes de ambas as pessoas jurídicas, constando que foram emitidas notas fiscais "pelo seu escritório de advocacia A. G. ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face de ESPECIFARMA e MERRIAM-FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, a primeira no valor de R$ 159.829,52 e a segunda no valor de R$ 319.659,03, ambas discriminando a prestação de serviços advocatícios".

5. Agravo regimental do MPF a que se nega provimento. Pedido de extensão deferido em favor dos representantes da MERRIAM-FARMA, com fundamento no art. 580 do CPP.

(AgRg no RHC n. 203.874/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 5/12/2024.)

Naturalmente, os elementos comprovadamente obtidos por fonte autônoma não se tornam ilícitos pelo simples fato de versarem sobre os mesmos acontecimentos. Por definição, não constituem provas derivadas da

Documento eletrônico VDA60776067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2026 15:54:27
Código de Controle do Documento: b9b30f4c-b5c3-40e1-b133-c0c7f7e40c15

> *colaboração. Essa circunstância, inclusive, impede que se determine, desde logo, o trancamento da ação penal, pois o próprio ato coator identifica a existência de material probatório produzido anteriormente aos acordos cuja suficiência deverá ser apreciada sem utilização das colaborações e das provas delas decorrentes.*
> *Ante o exposto,* ***não conheço*** *do habeas corpus. Contudo,* ***concedo*** *a ordem de ofício para anular as colaborações premiadas firmadas por Luiz Carlos D'Afonseca Claro e Gabriel Silveira D'Afonseca Claro na parte em que se referem ao paciente Ruy Salvari Baumer, bem como as provas derivadas, com o consequente desentranhamento dos autos.*

O agravo sustenta, em síntese, a distinção fática e jurídica em relação ao RHC n. 194.064/SP, afirmando inexistir relação advocatícia prévia entre os denunciados (pessoas físicas) e o escritório Claro Advogados, além de que eventual atuação deu-se no interesse de ABIMO e SINAEMO.

A argumentação, contudo, não afasta as premissas adotadas na decisão agravada. A proteção do sigilo profissional não pode ser examinada exclusivamente a partir da identidade formal da pessoa que figurou como contratante dos serviços jurídicos. O que importa, para esse fim, é verificar se as informações reveladas foram obtidas em razão da relação profissional e da confiança dela decorrente. No caso, a própria narrativa acusatória registra a existência de antiga e estreita relação de Luiz Carlos Claro com Ruy Baumer, a qual proporcionou ao escritório a prestação de serviços jurídicos no âmbito das entidades por ele dirigidas.

A circunstância de a contratação formal ter ocorrido por intermédio da pessoa jurídica não permite, por si só, dissociar o dirigente que, nessa qualidade, mantinha a relação profissional com o escritório.

Portanto, a circunstância de os serviços serem prestados em ambiente institucional, e de o agravado atuar como dirigente das pessoas jurídicas, não afasta, por si, a natureza da confiança técnica estabelecida e a incidência do sigilo quanto a fatos cobertos pela relação advogado-cliente.

Também não prospera a tese de que o sigilo profissional seria inaplicável por se tratar de revelação de crimes. A decisão agravada já enfatizou que "o dever de sigilo profissional imposto ao advogado e as prerrogativas profissionais a ele asseguradas não têm em vista assegurar privilégios pessoais, mas os direitos dos cidadãos e o próprio sistema democrático", e que é "inadmissível a prova proveniente de acordo de colaboração premiada firmado com violação do sigilo profissional" (RHC n. 179.805/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 29/5/2024; AgRg no RHC n. 203.874/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 5/12/2024).

Documento eletrônico VDA60776067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2026 15:54:27
Código de Controle do Documento: b9b30f4c-b5c3-40e1-b133-c0c7f7e40c15

Nesse ponto, a insurgência reproduz, em substância, questão já apreciada pela Quinta Turma no AgRg no RHC n. 194.064/SP. Naquele julgamento, o Ministério Público sustentou que "a condição de advogado dos colaboradores é absolutamente alheia aos fatos sob investigação", justamente porque lhes era atribuída participação nos ilícitos. A tese foi rejeitada, assentando-se que as condutas ilícitas tiveram início após o estabelecimento e aprofundamento da relação de confiança entre advogado e cliente e que essa circunstância não autorizava apartar, artificialmente, a origem profissional da relação.

Não se trata, portanto, de conferir proteção constitucional a atos de lavagem de dinheiro ou de organização criminosa, nem de assegurar imunidade ao advogado por crimes próprios. A invalidação recai sobre a utilização, contra o antigo cliente, das informações alcançadas pelo vínculo profissional. A responsabilidade penal do advogado pelos atos que eventualmente tenha praticado permanece íntegra.

O núcleo da invalidação não reside em blindar ilícitos, mas em proteger o direito de defesa e a confiança necessária ao patrocínio técnico, impedindo que informações da relação profissional sejam instrumentalizadas contra o cliente.

Também por isso, a distinção proposta pelo agravante entre "confiança criminosa" e "confiança profissional" não altera a conclusão. Evidentemente, a confiança decorrente de mera comunhão de desígnios ilícitos não recebe proteção constitucional. O que não se mostra possível, no caso concreto, é desconsiderar a relação profissional preexistente e concluir que todo o conhecimento posteriormente adquirido pelos colaboradores passou, automaticamente, a decorrer apenas da condição de coautores. Essa mesma tentativa de cisão foi afastada no AgRg no RHC n. 194.064/SP, envolvendo os mesmos colaboradores.

No que concerne a GABRIEL SILVEIRA D'AFONSECA CLARO, a alegação de que ele não ostentava a condição de advogado também já foi expressamente examinada no próprio RHC n. 194.064/SP. Nos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, esclareceu-se que, embora Gabriel exercesse funções administrativas, tendo tomado conhecimento das informações privilegiadas ao atuar como assistente de Luiz Carlos Claro no escritório, a ele igualmente se estendia o dever de preservação do sigilo, considerada a própria razão de ser da proteção constitucional e legal.

Não há fundamento, assim, para conferir tratamento diverso à colaboração de Gabriel apenas em razão da ausência de inscrição profissional, quando o acesso às informações protegidas decorreu de sua atuação no âmbito da estrutura profissional submetida ao dever de confidencialidade. A proteção pertence, em última análise, ao

Documento eletrônico VDA60776067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2026 15:54:27
Código de Controle do Documento: b9b30f4c-b5c3-40e1-b133-c0c7f7e40c15

titular das informações e à relação de confiança estabelecida, e não constitui privilégio pessoal do advogado.

Quanto à assertiva de que a colaboração premiada seria estratégia defensiva e que a vedação ao advogado acarretaria violação à isonomia e à paridade de armas, a argumentação parte de premissa mais ampla do que aquela efetivamente adotada na decisão agravada. Não se afirmou que todo advogado investigado está impedido de celebrar colaboração premiada, nem se criou incapacidade processual fundada exclusivamente na profissão. A ordem foi concedida para invalidar as colaborações especificamente "na parte em que se referem ao paciente Ruy Salvari Baumer", em razão do sigilo incidente sobre a relação profissional anteriormente estabelecida.

O advogado investigado permanece livre para exercer sua autodefesa e utilizar os meios defensivos legalmente disponíveis. O que não lhe é permitido é converter em instrumento de negociação informações cuja confidencialidade constitui garantia também do cliente. Não há violação à isonomia, pois a diferenciação não decorre simplesmente da profissão do colaborador, mas da existência de dever jurídico específico de sigilo sobre determinadas informações.

Nesse sentido, também não procede a comparação segundo a qual o cliente poderia colaborar contra o advogado enquanto o advogado estaria impedido de agir reciprocamente. As situações não são juridicamente equivalentes: o dever profissional de confidencialidade decorre da função exercida e protege a confiança indispensável ao exercício da defesa. A assimetria, nesse ponto, decorre da própria natureza da relação profissional e não representa redução dos direitos processuais do advogado investigado.

A utilização da colaboração como instrumento de autodefesa pelo advogado não legitima a quebra do sigilo profissional, como afirmado em julgados desta Corte (RHC n. 179.805/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 29/5/2024; AgRg no RHC n. 203.874/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 5/12/2024).

A invocação do Tema n. 1.441 do STF tampouco impõe a preservação provisória das colaborações. O reconhecimento da repercussão geral da matéria, por si só, não afasta a jurisprudência atualmente aplicável nem confere validade provisória a elemento probatório reputado ilícito segundo a orientação desta Corte.

Além disso, a preocupação do agravante com a segurança jurídica e com eventual inutilização de toda a persecução penal já foi considerada na decisão recorrida. A ordem não determinou o trancamento da ação penal nem invalidou os elementos obtidos por fonte autônoma. Ao contrário, consignou-se expressamente que as provas

Documento eletrônico VDA60776067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2026 15:54:27
Código de Controle do Documento: b9b30f4c-b5c3-40e1-b133-c0c7f7e40c15

comprovadamente independentes permanecem hígidas e que sua suficiência deverá ser examinada pelo Juízo natural, sem utilização das colaborações e dos elementos delas derivados.

Desse modo, a solução adotada preserva simultaneamente a continuidade da persecução penal e a garantia do sigilo profissional, não havendo necessidade de manter utilizáveis, até futuro pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, colaborações que, à luz da jurisprudência atualmente aplicável e das particularidades reconhecidas nestes autos, violaram a relação de confidencialidade.

Por fim, a alegação de comprometimento da função institucional do Ministério Público (art. 129, I, da CF) não se sustenta, pois a decisão não obstaculiza a persecução penal em si, apenas afasta a utilização de meios probatórios obtidos com violação de garantias constitucionais, mantendo hígidos os elementos autônomos e o prosseguimento da instrução sob o crivo do juiz natural.

A titularidade privativa da ação penal pública não confere ao Ministério Público faculdade de utilizar qualquer meio de obtenção de prova independentemente das garantias constitucionais e legais incidentes. O exercício da função prevista no art. 129, I, da Constituição Federal deve observar, entre outros, o devido processo legal e a inadmissibilidade das provas ilícitas. A declaração de invalidade de determinada fonte probatória, portanto, não restringe indevidamente a função acusatória, mas apenas define os limites jurídicos dentro dos quais ela deve ser exercida.

Assim, os fundamentos apresentados no agravo não infirmam a conclusão da decisão recorrida, notadamente porque parte relevante da controvérsia — participação dos colaboradores nos ilícitos, alegada dissociação entre advocacia e fatos delatados e situação específica de Gabriel Claro — já foi examinada pela Quinta Turma no RHC n. 194.064/SP, envolvendo os mesmos colaboradores, sem que as particularidades indicadas pelo agravante sejam suficientes para justificar solução diversa.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

É como voto.

Documento eletrônico VDA60776067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2026 15:54:27
Código de Controle do Documento: b9b30f4c-b5c3-40e1-b133-c0c7f7e40c15

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0260034-9

AgRg no HC 1.109.495 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00096443320174036181 00124839420184036181 124839420184036181 20220054823 50002177720244036181 50078517220264030000 96443320174036181

EM MESA

JULGADO: 06/10/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **REYNALDO SOARES DA FONSECA**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE	:	EDUARDO PIZARRO CARNELOS
ADVOGADOS	:	EDUARDO PIZARRO CARNELOS - SP078154 ROBERTO SOARES GARCIA - SP125605 FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825 BRIAN ALVES PRADO - DF046474 GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS LEITE DE MELLO BEZERRA DE OLIVEIRA - SP506078
ADVOGADA	:	LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
IMPETRADO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE	:	RUY SALVARI BAUMER
CORRÉU	:	FRANCO MARIA GIUSEPPE PALLAMOLLA
ADVOGADO	:	LUCIO SANTORO DE CONSTANTINO - RS026997
CORRÉU	:	PAULO HENRIQUE FRACCARO
CORRÉU	:	LUIZ CARLOS D AFONSECA CLARO
CORRÉU	:	GABRIEL SILVEIRA D AFONSECA CLARO
CORRÉU	:	JOSE LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO
CORRÉU	:	GIL ROBERTO DE SOUZA
CORRÉU	:	INALDO MONTEIRO DA MOTA
CORRÉU	:	LUIZ ROBERTO CLARO DE OLIVEIRA
CORRÉU	:	DANILO DE OLIVEIRA MACEDO GRINET
CORRÉU	:	HELIO APARECIDO XAVIER DA MOTA

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	RUY SALVARI BAUMER
ADVOGADOS	:	EDUARDO PIZARRO CARNELOS - SP078154 ROBERTO SOARES GARCIA - SP125605 FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825 BRIAN ALVES PRADO - DF046474 GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS LEITE DE MELLO BEZERRA DE OLIVEIRA - SP506078
ADVOGADA	:	LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
IMPETRADO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO

CERTIDÃO

Documento eletrônico VDA60681660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/10/2026 13:33:12
Código de Controle do Documento: 06003D63-7C40-4F7B-984F-C524F25690DC

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0260034-9

AgRg no
HC 1.109.495 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA60681660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/10/2026 13:33:12
Código de Controle do Documento: 06003D63-7C40-4F7B-984F-C524F25690DC